حادي عشر: كتاب الحدود

ويشتمل على ثمانية أبواب :

الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها، ومسائل أخرى:

١- **تعريفها** : الحد لغة : هو المنع ، وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ، قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة : ١٨٧] سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها .

وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى . وقيل : عقوبة مقدرة شرعاً في معصية ؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب .

٢- **دليل مشروعيتها** : الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع ؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصٍ معينة ، كالزنى ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وغيرها ، مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله ، مع ذكر أدلة ذلك كله .

٣- **الحكمة من مشروعية الحدود** : شرعت الحدود ؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ، ويسود الاستقرار ، ويطيب العيش .

كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا ؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة ، وفيه : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته)[١] . وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً : (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد ، فهو كفارة ذنبه)[٢] .

---

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ، ومسلم برقم (١٧٠٩) .

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥/٢١٤) ، والدار قطني في سننه رقم (٣٩٧) . قال الحافظ ابن حجر : سنده حسن . (الفتح ١٢/٨٦) . وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦٠٣٩) .